

1500122-65.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... que receberam a informação de um roubo, avistaram o veículo e passaram a acompanhar ele, por cerca de 10 minutos. Em determinado momento ele ingressou na linha férrea até entalar o veículo. Abordaram os dois. Localizaram dinheiro, faca e celular. A vítima reconheceu os objetos. Os dois confessaram que praticaram o roubo. Eles admitiram que utilizaram o canivete.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500122-65.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500122-65.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) -

2008715/2022 - DEL.POL.SUZANO, 22372544 - DEL.POL.SUZANO, 131/22/309 -

DEL.POL.SUZANO, 2008715 - DEL.POL.SUZANO, 2008715/2022 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ALVES DE ALVIM e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

DOUGLAS ALVES DE ALVIM e RICHARD ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no art. 157, §2º, inciso II, V e VII, do Código Penal, pois, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 22h10min, na Rua Benjamin Constant, altura do nº 894 Jardim Santa Helena, nesta cidade e comarca de Suzano, os acusados, em tese, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca em face de G.D.M e com restrição de sua liberdade, dele teriam subtraído, para proveito comum, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola; 01 (um) par de óculos de grau; 01 (uma) identidade funcional da

PMSP; 01 (uma) máquina para operações bancárias 01 (um) taxímetro; e 01 (uma) carteira, bens avaliados em conjunto em R\$3.100,00 (três mil e cem reais), assim como a quantia em espécie de R\$334,00 (trezentos e trinta e quatro reais) também a ele pertencente, além do veículo GM/Spin, de placa FEW5B68, avaliado em R\$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) e pertencente a C.A.M.M.

Narra a denúncia que, supostamente, deliberados à subtração de bens de terceiros, os acusados teriam abordado a vítima, então parada com seu veículo GM/Spin no estacionamento do Supermercado Veran. Aproveitando que as portas estavam destrancadas, Richard abriu a porta dianteira do passageiro e sentou-se ao lado da vítima, ao passo que Douglas ocupou no banco traseiro.

Supostamente armado com uma faca, Douglas determinou que o ofendido dirigisse em direção ao bairro do Rafo. No caminho, Richard passou a revistar a vítima, subtraindo seus pertences pessoais e itens relacionados ao exercício da função de taxista, ao passo que Douglas constantemente a ameaçava, dizendo que, caso se mexesse, “estouraria” sua cabeça. Os roubadores teriam ordenado ao ofendido que parasse no bairro Jardim América. No instante em que Douglas desembarcou do veículo, a vítima abriu a porta e evadiu-se. Douglas, então, assumiu a condução do automóvel e fugiu com Richard a bordo. Pouco depois, a vítima deparou-se com uma viatura da Polícia Militar, comunicando o roubo.

Policiais militares, acionados via COPOM, divisaram o automóvel subtraído no contrafluxo da Avenida Prudente de Moraes, também em Suzano. Teve início uma perseguição, que culminou na detenção dos acusados após invadirem a linha férrea da CPTM. Na ocasião, Douglas estava na direção e, em revista pessoal, com ele teria sido apreendido a faca utilizada no roubo, a quantia de R\$234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) e o aparelho celular da vítima. Com Richard, sentado no assento dianteiro do passageiro, nada de ilícito foi encontrado.

Interpelados informalmente, Douglas confessou ter se valido de uma faca para subjugar a vítima, ao passo que Richard admitiu tê-la revistado e se apoderado de seus pertences.

O ofendido não teve recuperadas a sua carteira funcional, uma máquina do “Pagseguro” e uma nota de R\$100,00.

O Inquérito Policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls.04.

Boletim de ocorrência às fls. 05/09.

Auto de exibição e apreensão às fls. 35/37.

Auto de reconhecimento – Positivo às fls. 31.

Laudo pericial lesão corporal às fls. 202/203.

Laudo pericial dos objetos às fls. 204/208.

Em decisão, foi convertida a prisão em flagrante para a prisão preventiva dos acusados (fls. 91/92).

A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2022 (fls. 129/131), tendo os acusados apresentado defesa prévia (fls.244/245).

Na fase instrutória, tomaram-se os depoimentos das testemunhas, e os réus foram interrogados.

Em alegações finais por meio de memoriais, o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados nos termos da denúncia (fls.266/274).

Por seu turno, a Defesa dos réus pugnou pela absolvição do acusado Richard, diante de circunstâncias que exclui o crime e isenta o réu de pena, bem como pela aplicação da circunstância atenuante da confissão. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls.282/287).

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se aos acusados a prática do delito configurado no artigo 157, §2º, inciso II, V e VII, do Código Penal.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria dos acusados Douglas Alves de Alvim e Richard Araújo em relação aos delitos descritos na denúncia.

A materialidade do crime de roubo em concurso de agentes, e com restrição de liberdade da vítima restou seguramente comprovada pelas provas documentais juntadas aos autos, tais como boletim de ocorrência (fls. 05/09), auto de exibição e apreensão (fls. 35/37), auto de reconhecimento - Positivo (fls. 31), bem dão conta de demonstrar que os acusados praticaram os delitos descritos na inicial acusatória.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo.

Senão, vejamos.

A vítima Gerson, em juízo, disse que estava parado em frente a um supermercado quando foi abordado por duas pessoas que simulavam estar armados e lhe levaram para um outro bairro. Fugiu do local e o Richard assumiu o volante e o Douglas ficou com seus pertences. Acionou os policiais após a fuga e seu carro foi localizado na posse dos dois que foram presos. Depois que os acusados foram abordados foi encontrado um canivete com eles, mas no momento em que lhe abordaram sentia um ferro na sua nuca. Não chegou a ver o canivete no momento dos fatos, apenas quando eles foram conduzidos até a delegacia. Disse que o Douglas a\ todo momento lhe ameaçava na parte de trás do banco traseiro. Quando abordados, os dois acusados estavam no veículo com seus pertences e era o Douglas quem fazia a condução do veículo. Após notícia da prisão dos acusados foi até a delegacia onde reconheceu os dois sem sombra de dúvidas. Em relação aos seus prejuízos informa que seu carro foi danificado, alguns objetos sumiram e seu aparelho celular também sumiu. Sofreu um prejuízo que girou em torno de R\$ 7.000,00. Reconhece o Douglas. Em relação ao Richard por ele estar mais gordo, tem dificuldade em reconhecê-lo.

Ressalte-se que o valor probatório das declarações apresentadas pela vítima em crimes dessa natureza é destacado, tanto pela doutrina, como pela jurisprudência:

"A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da

Costa Tourinho Filho, Processo Penal, Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

O policial militar Willian Ricardo Cândido de Oliveira, em juízo, narrou que receberam a informação de um roubo, avistaram o veículo e passaram a acompanhar ele, por cerca de 10 minutos. Em determinado momento ele ingressou na linha férrea até entalar o veículo. Abordaram os dois. Localizaram dinheiro, faca e celular. A vítima reconheceu os objetos. Os dois confessaram que praticaram o roubo. Eles admitiram que utilizaram o canivete.

O policial militar Ladislau de Sousa Martins, em juízo, relatou basicamente os mesmos fatos. Disse que quem estava de posse da faca era o Douglas e ele estava com todos os pertences da vítima. Ambos confessaram os fatos.

Quanto ao valor da prova testemunhal policial, registro que é vigente, no processo penal brasileiro, o princípio da livre convicção motivada ou também denominado princípio da persuasão racional. Cabe ao julgador valorar o conjunto probatório e deve fazê-lo externando seu raciocínio lógico-jurídico. Nesta toada, tem-se que dos agentes públicos policiais emana a fé pública. Para maculá-la deve haver prova segura nos autos a respeito da alegada imprestabilidade de tal prova, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP – S.T.F. – DJU 11.04.97 – pág. 12.189).

O acusado Douglas, em juízo, assumiu a prática do delito. Foi a primeira vez que praticou fato similar. Justifica a sua conduta em razão de dificuldades financeiras. Não possui antecedentes, é mecânico industrial e está completamente arrependido quanto aos fatos. Praticou o fato juntamente com o Richard. Em nenhum momento tinha a intenção de prejudicar a vítima, apenas visava os bens e o veículo. Disse que utilizaram o canivete para fingir que era arma de fogo. Utilizava a barra de ferro para fingir que era uma arma de fogo. Ficaram com a vítima por cerca de 30 minutos até que liberaram ela.

Por sua vez o acusado Richard, em juízo, disse que praticou os fatos descritos em razão do seu vício de drogas. Estava usando drogas há mais de 10 dias e acabou por cometer esse delito com o Douglas. Disse que entrou no carro e nada pegou da vítima. Afirma que está arrependido quanto aos fatos. Disse que o Douglas enquadrou a vítima com a faca. Disse que pegaram o taxi e foram até o Jd. América e somente nesse bairro que o Douglas apresentou a faca e anunciou o assalto. Neste momento o taxista correu e se evadiu.

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim “flagrans” (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Não há qualquer dúvida quanto à autoria em relação aos acusados Douglas e Richard, os quais foram reconhecidos em juízo.

Neste ponto verifica-se que a vítima reconheceu os referidos acusados como autores do delito os quais, no momento da abordagem estavam em poder do veículo, fato que traz maior segurança quanto ao decreto condenatório.

Deste modo, ficou comprovado que os acusados praticaram o roubo em concurso de agentes e com emprego de uma faca, visto que comprovadamente presentes os elementos objetivos do crime da acusação, houve abordagem da vítima, houve grave ameaça quando os réus abordaram a vítima mostrando a faca.

Agora importa destacar que, a causa de aumento que concerne ao concurso de agentes ficou patenteada pela prova oral reunida nos presentes autos, notadamente pelos firmes relatos da vítima e, a afirmar que foram dois indivíduos que agiram em unidade de desígnios e divisão de funções para garantir com sucesso a consumação do roubo.

Verifico, ainda, que a vítima ficou sob o poder dos assaltantes por mais tempo do que o necessário para a consumação do delito, incidindo, impedindo sua liberdade por cerca de 30 minutos, portanto, presente, a hipótese de restrição de liberdade, majorante prevista no inciso V do §2º do artigo 157 do Código Penal.

E sobre o momento consumativo nos delitos de roubo, de relevo colacionar o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada” (STF, HC 100189, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-03 PP-01098).

“CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM, MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA A PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA” (RESP 1.499.050/RJ - REL. MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - J. 14.10.2015).

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do roubo majorado em relação aos acusados DOUGLAS ALVES DE ALVIM e RICHARD ARAÚJO.

Nesse sentido, verifico que os acusados cometeram fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Em relação ao artigo 157 §2º incisos II, V e VII:

Quanto ao réu Douglas Alves de Alvim:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência de circunstância atenuante, visto que o acusado confessou integralmente os fatos. Contudo, sua aplicação implicaria em pena abaixo do mínimo legal, o qual não é possível segundo a Súmula 231, deste modo, deixo de aplicar a atenuante.

Na terceira fase, observo a incidência de três causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e ameaça exercida mediante emprego de arma branca, previstas respectivamente nos incisos II, V e VII do §2º, do artigo 157 do Código Penal, em conjunto aumentaram desmedidamente o sofrimento imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito. Por tais razões majoro a reprimenda em 1/2 em relação ao emprego de arma branca, concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima, para estabelecê-la ao acusado em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

Quanto ao réu Richard Araújo:

Na primeira fase, observando-se os elementos previstos no artigo 59 do CP, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (fls. 59/74), no entanto, verifico presente a atenuante da confissão do acusado em juízo, razão pela qual compenso ambas as circunstâncias. Súmula 545 do STJ.

Na terceira fase, observo a incidência de três causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e ameaça exercida mediante emprego de arma branca, previstas respectivamente nos incisos II, V e VII do §2º, do artigo 157 do Código Penal, em conjunto aumentaram desmedidamente o sofrimento imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito. Por tais razões majoro a reprimenda em 1/2 em relação ao emprego de arma branca, concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima, para estabelecê-la ao acusado em 6 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena dos acusados será o fechado em razão da gravidade do crime e da quantidade de pena aplicada.

Em face da grave ameaça perpetrada no delito e do quantum da pena aplicada, não se justifica a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para os acusados, por incompatível com os requisitos exigidos pelo art. 44, incisos I e II, do Código Penal. Da mesma forma, não se vê plausível para ele a hipótese prevista no art. 77, caput, inciso I do CP.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo procedente a presente ação penal e CONDENO os réus DOUGLAS ALVES DE ALVIM e RICHARD ARAÚJO, qualificados nos autos, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias multa, no mínimo

legal, pela prática do delito consubstanciado no artigo 157, §2º, inciso II, V e VII do Código Penal.

Nego aos condenados o direito de apelar em liberdade, visto que responderam ao processo em regime cautelar. Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, já devidamente consignada na fundamentação desta sentença.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Condene os réus ao pagamento das custas, observando-se em relação a eles a gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Suzano, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA